

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1064/2532

วัด รัตนวราราม
นาง ถนอมศรี อินทร์ เหมือน

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1623

บิดามารดาคนที่นาให้แก่พระภิกษุ ข. ภายหลังที่พระภิกษุ ข.บวชเป็นพระภิกษุ เมื่อพระภิกษุ ข. ขายที่นาแปลงดังกล่าวและนำเงินที่ขายได้ไปฝากธนาคาร เงินที่นำไปฝากธนาคารรวมทั้งดอกเบี้ยที่ได้รับถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างที่อยู่ในสมณเพศเมื่อพระภิกษุ ข. ถึงแก่กรรมภาพเงินฝากดังกล่าวย่อมตกเป็นของวัดโจทก์ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุ ข..(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อประมาณ พ.ศ. 2505 ในขณะที่พระภิกษุข่าหรือพระอธิการข่า เกสโร จำพรรษาประจำอยู่ที่วัดโจทก์พระภิกษุข่าได้ขายที่นา 1 แปลง ซึ่งได้มาในขณะที่เป็นพระภิกษุ ครั้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2517 พระภิกษุข่าได้นำเงินที่ขายที่นาได้จำนวน 40,000 บาท ไปฝากไว้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา พัทลุง โดยระบุให้ตนเองหรือจำเลยมีสิทธิถอนเงินได้ ต่อมาวันที่ 7 สิงหาคม 2525 พระภิกษุข่าถึงแก่กรรมภาพที่วัดโจทก์ โดยมีได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกให้แก่ผู้ใด เงินที่ฝากธนาคารไว้ดังกล่าวจึงตกเป็นสมบัติของวัดโจทก์ จำเลยซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกของพระภิกษุข่าตามคำสั่งของศาลชั้นต้นได้ถอนเงินฝากดังกล่าวจาก

ธนาคารรวมทั้งดอกเบี้ยเป็นเงิน 67,111.72 บาท โดยไม่ยอมมอบให้วัดโจทก์ ขอให้
จำเลยส่งมอบเงิน 67,111.72 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับ
แต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เงินตามฟ้องเป็นเงินที่พระภิกษุขำได้มาจากการขายที่นาซึ่งตก
เป็นของพระภิกษุขำก่อนที่จะอุปสมบท แล้วนำไปฝากธนาคารโดยยกให้จำเลยเป็น
ค่าอุปการะจำเลยและญาติในการศึกษาเล่าเรียน เงินดังกล่าวจึงตกเป็นของจำเลย
โจทก์ฟ้องคดีนี้หลังจากพระภิกษุขำมรณภาพแล้วเกิน 1 ปี จึงขาดอายุความ ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยคืนเงินจำนวน 67,111.72 บาท กับดอกเบี้ยอัตรา
ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้อง (15 เมษายน 2528) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยคืนเงิน 66,408.26 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้อง (15 เมษายน 2528) เป็นต้นไป
จนกว่าจะคืนเงินให้โจทก์เสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ตามสมุดทะเบียนประวัติภิกษุเอกสารหมายเลข 4 (แผ่นที่
3) ปรากฏว่า พระภิกษุขำเกิดเมื่อ พ.ศ. 2435 บวชเป็นสามเณรเมื่อ พ.ศ. 2453 และ
บวชเป็นพระภิกษุเมื่อ พ.ศ. 2455 อยู่ในสมณเพศเรื่อยมาจนกระทั่งมรณภาพแสดง
ว่าพระภิกษุขำบวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ 18 ปี ดังนั้น ที่จำเลยนำสืบว่า บิดามารดา
ของพระภิกษุขำยกที่นาให้พระภิกษุขำตั้งแต่ก่อนพระภิกษุขำบวชเป็นสามเณรคือ
ตั้งแต่ก่อนพระภิกษุขำอายุ 18 ปี จึงไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้เพราะขณะนั้นพระภิกษุ

ข้าอายุยังน้อยและเป็นเด็กอยู่ เชื่อว่า บิดามารดาของพระภิกษุข้าได้ยกที่นาดังกล่าว
ให้แก่พระภิกษุข้าภายหลังจากพระภิกษุข้าบวชเป็นพระภิกษุ คือภายหลังจากพระ
ภิกษุข้าอายุครบ 20 ปีแล้ว จึงฟังได้ว่าพระภิกษุข้าได้ที่นาดังกล่าวมาภายหลังจาก
บวชเป็นพระภิกษุแล้ว การที่ ส.ค. 1 ของที่นาดังกล่าวตามเอกสารหมายเลข.1 ระบุว่า
พระภิกษุข้าได้ที่นาดังกล่าวมาประมาณ 50 ปีนั้น ก็เป็นแต่เพียงประมาณเอาเท่านั้น
ความจริงอาจได้มาไม่ถึง 50 ปี ก็เป็นได้ดังนั้นก็นาดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินที่พระภิกษุ
ข้าได้มาในระหว่างที่อยู่ในสมณเพศ เมื่อพระภิกษุข้าขายที่นาดังกล่าวนำเงินไปฝาก
ธนาคารเงินที่นำไปฝากธนาคารรวมทั้งดอกเบี้ยที่ได้รับถือว่าเป็นทรัพย์สินที่พระภิกษุข้า
ได้มาในระหว่างที่อยู่ในสมณเพศด้วย เมื่อพระภิกษุข้าถึงแก่มรณภาพที่วัดโจทก์ ซึ่ง
เป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุข้าเงินฝากดังกล่าวย่อมตกเป็นของวัดโจทก์..."

พิพากษายืน

(เสียง ตีระฆัง-ปชา วรรณพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ